Este folleto está destinado a proporcionar a los votantes de Nebraska información adicional sobre las medidas propuestas a través del proceso de iniciativa que aparecerá en la boleta del 3 de noviembre de 2026 en las elecciones generales.

Cada medida consta de tres partes: el texto de la medida, el texto que aparecerá en la boleta electoral de noviembre y los argumentos que apoyan y se oponen a la medida. Los argumentos se derivan de la información proporcionada al secretario de estado de parte de los partidarios y opositores de esta medida.

Se pueden obtener copias adicionales de este folleto a través de los funcionarios electorales locales o la oficina del secretario de estado. Este folleto también puede reproducirse en su totalidad o en parte sin permiso previo.

Medida de iniciativa 442

Título y texto de la iniciativa medida 442

Propuesto por petición de iniciativa

Un voto "A FAVOR" enmendará la Constitución de Nebraska para establecer lo siguiente: (1) Las escuelas deben designar expresamente cada disciplina o equipo deportivo como uno de los siguientes según el sexo biológico: (a) del sexo masculino, hombres o niños; (b) del sexo femenino, mujeres o niñas; o (c) mixto; y (2) las disciplinas o equipos deportivos designados para el sexo femenino, mujeres o niñas no estarán abiertos a estudiantes del sexo masculino. La enmienda se aplicaría a todas las disciplinas o equipos deportivos patrocinados por escuelas públicas o instituciones de enseñanza superior, y a las escuelas privadas o instituciones educativas cuyas disciplinas o equipos deportivos compitan contra escuelas o instituciones públicas.

Un voto "EN CONTRA" significa que la Constitución de Nebraska no se enmendará de esta manera.

¿Se debe enmendar la Constitución de Nebraska para establecer lo siguiente: (1) Las escuelas deben designar expresamente cada disciplina o equipo deportivo como uno de los siguientes según el sexo biológico: (a) del sexo masculino, hombres o niños; (b) del sexo femenino, mujeres o niñas; o (c) mixto; y (2) las disciplinas o equipos deportivos designados para el sexo femenino, mujeres o niñas no estarán abiertos a estudiantes del sexo masculino. La enmienda se aplicaría a todas las disciplinas o equipos deportivos patrocinados por escuelas públicas o instituciones de enseñanza superior, y a las escuelas privadas o instituciones educativas cuyas disciplinas o equipos deportivos compitan contra escuelas o instituciones públicas.

◯ A Favor

◯ En Contra

Texto completo de la iniciativa medida 442

DECLARACIÓN DE INTENCIONES: El objeto de esta petición es enmendar la Constitución de Nebraska para establecer protecciones constitucionales para los deportes separados por sexo, y así garantizar que las mujeres tengan igual acceso a oportunidades deportivas.

Lenguaje de la enmienda constitucional propuesta

(el texto subrayado indica que se ha añadido, el ~~tachado~~ indica que se ha eliminado)

TEXTO: El artículo VII de la Constitución de Nebraska se enmendará añadiendo una nueva sección 16 como se muestra abajo:

Art. VII §16. Igualdad de acceso a oportunidades deportivas para las mujeres.

(1) Las escuelas deben designar expresamente cada disciplina o equipo deportivo según el sexo biológico como una de las siguientes categorías: (a) masculino, hombres o niños; (b) femenino, mujeres o niñas; o (c) mixto.

(2) Las disciplinas o equipos deportivos designados para el sexo femenino, mujeres o niñas según la subsección (1) de esta sección no estarán abiertos a estudiantes del sexo masculino.

(3) A los efectos de esta sección, se refiere por "escuelas" a los equipos o deportes entre escuelas o universidades, o practicados en una misma escuela, que estén patrocinados por una escuela pública de este estado, por una institución pública de educación superior de este estado, o por cualquier escuela o institución educativa de este estado que no sea propiedad del estado ni de una de sus subdivisiones políticas, ni esté bajo el control exclusivo de estos, y que tengan equipos o deportes que compitan contra los de una escuela pública o una institución pública de educación superior de este estado.

(4) Esta sección será de aplicación directa, pero se podrán promulgar leyes para ayudar a su funcionamiento. Si alguna parte de esta sección entra en conflicto con la ley federal o la Constitución de los Estados Unidos, tal sección se aplicará en la medida máxima que lo permitan la ley federal y la

Constitución de los Estados Unidos. Cualquier parte declarada inválida podrá separarse del resto de las disposiciones de esta sección.

Argumentos a favor y en contra de la iniciativa medida 442

Los partidarios sostienen:

La Iniciativa 442, «Equidad para las niñas», protege la equidad, las oportunidades y la seguridad de las niñas de Nebraska en el deporte. Establece protecciones constitucionales para las actividades deportivas separadas por sexo en las escuelas primarias, secundarias y universidades de Nebraska. «Equidad para las niñas» garantiza que las atletas no se vean obligadas a competir contra hombres biológicos. Permitir que los hombres biológicos compitan contra las niñas plantea riesgos de seguridad debido a las diferencias físicas en cuanto a fuerza, densidad ósea y tamaño, lo que aumenta la probabilidad de sufrir lesiones. La iniciativa protege a las atletas de perder becas, medallas o la clasificación para torneos tras ser desplazadas en las clasificaciones por hombres biológicos. «Equidad para las niñas» protege la oportunidad de cada niña de triunfar en un campo de juego justo.

Los opositores sostienen:

La Iniciativa 442 incorpora límites innecesarios a la participación en deportes femeninos en la Constitución del estado de Nebraska. La Iniciativa 442 genera serias preocupaciones en materia de equidad y privacidad al establecer que la verificación de género sea un requisito constitucional para las niñas y las jóvenes que deseen practicar deportes en sus escuelas públicas, institutos o universidades, sin imponer un requisito similar a los niños y los jóvenes. Además, permitiría que personas malintencionadas pongan en duda de manera injusta a las jóvenes atletas que no se ajustan a las expectativas tradicionales de género. Los defensores de la iniciativa afirman que esta medida tiene como objetivo promover la equidad y la seguridad al garantizar que las niñas transgénero no puedan participar; sin embargo, en realidad sometería a todas las niñas a mayores obstáculos y a un mayor riesgo de sufrir daños, y crearía un derecho constitucional para acosar a los niños por su apariencia. Vota EN CONTRA de la 442.